

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3286/2530

นางมะลิ ทรงเล็กสิงห์ กับพวก
นางชীন สุจินดา กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 154

ในคดีล้มละลาย เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว โจทก์จะขอถอนฟ้อง
จำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำ
พิพากษา และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยที่ ๑ ไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่ามีเงินพอที่จะชำระหนี้ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ ๑ เด็ดขาด ส่วนจำเลยที่ ๒ ยังฟังไม่ได้
ว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ ๒ เด็ดขาดนอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และจำเลยที่ ๒ แกลงไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นลงโฆษณา
ประกาศหนังสือพิมพ์แล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า 'คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์
จำเลยที่ ๒ เด็ดขาดแล้ว โจทก์จะมาขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ในชั้นนี้ไม่ได้ จึงให้ยก
คำร้อง' แล้วฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๒ ยังมีทางที่จะชำระหนี้รายนี้ได้ยังไม่เป็นผู้มี
หนี้สินล้นพ้นตัว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ นอกจากที่แก้คงให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดี รอดเจริญ)

ศาลจังหวัดสกลนคร - นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น